

붙임1

일련번호	1
감 사 자	★★★

징 계 · 주 의 · 통 보

제 목 부당요구, 수수 금지 금품 미신고 및 직무 소홀
관 계 부 서 ☆☆발전본부 ○○○○처, △△△△처 및 ●●●●실
조 치 부 서 ☆☆발전본부 ○○○○처 및 ●●●●실

내 용

「□□년 ◆◆ ■■설비 △△공사」와 관련하여 하도지사 강요로 강제적 인원 (기존 현장대리인)고용에 의한 하도공사 실시」건이 레드휘슬에 접수되어, 관련 직원의 행동규범, 취업규칙 및 청탁금지법 위반 여부를 조사함.

1. 업무개요

☆☆발전본부 ●●●●실 △△△△△부는 쾌적한 주거환경 조성 및 ◆◆ ■■설비의 유지관리를 위해, 계약금액은 ▲▲▲,▲▲▲,▲▲▲원(VAT 별도), 공사기간은 ‘★★.★★.★★. ~ ‘○○.○○.○○.인 「□□년 ◆◆ ■■설비 △△공사」를 (주)▽▽과 계약을 체결하고 진행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「행동규범」 제21조의2 (직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) “임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.” 제5항 “그 밖에 직무관련자, 직무 관련 임직원, 회사에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위” 라고 명시하고 있다.

또한, 「행동규범」 제37조 (수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항 “임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청탁방지담당관에게 지체 없이 별표 17 서식에 따라 신고하여야 한다.” 제1호 “임직원 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우”, 제2항 “임직원은 제1항 각 호의 어느

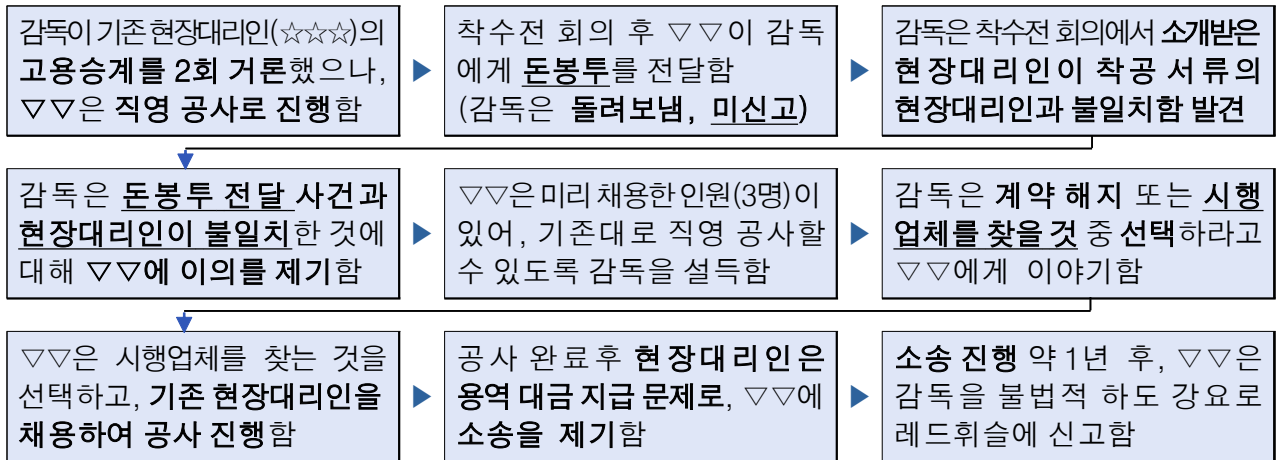
하나에 해당하는 경우에는 금품등을 제공한 자 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품 등을 지체없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.” 및 「청탁금지법」 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항 “공직자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속 기관장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 한다.” 제1호 “공직자 등 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우”, 제2호 “공직자 등은 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속이나 의사표시를 받은 경우 이를 제공자에게 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.” 라고 명시하고 있다.

그리고 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.” 및 제2항 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 숙선하여 직무를 수행하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

따라서, 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 그 밖에 직무관련자 등의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구해서는 안 된다. 또한, 임직원은 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우에는 청탁방지담당관에게 지체 없이 신고하여야 하며, 금품 등을 제공한 자 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품 등을 지체없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다. 그리고, 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 숙선하여 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘◇◇.☆☆.초 공사감독이 「□□년 ◆◆ 기계설비 △△공사」의 계약상대자인 (주)▽▽에게 기존 현장대리인인 ☆☆☆씨의 고용승계를 2회에 걸쳐 거론 하였고, ‘◇◇.☆☆.◆◆. (주)▽▽은 직영공사로 진행하기로 결정하고 착수전 회의에 참석하였다. 하지만, 착수전 회의 후 (주)▽▽은 공사감독에게 현장에서 착공서류에 돈봉투 끼워 전달하였고, 착공 서류의 현장대리인(★★★씨)과 일치하지 않는 ●●●씨를 현장대리인으로 감독부서에 소개하였다. 이에, 공사감독은 (주)▽▽이 돈봉투를 전달하고 착공 서류에 나온 현장대리인과 소개받은 현장대리인이 불일치한 것에 대해, (주)▽▽에게 계약 해지 또는 금품 제공자의 교체와 적법한 현장대리인으로서의 재선임을 요구할 수 있어 보인다.



[사건 경위 파악]

그런데, 녹취에 따르면 ‘웬만하면은 거의 99% 이젠 하도를 주는 시스템이다. 이쪽 자체’ 및 ‘계약 해지 또는 시행업체를 찾을 것 중 선택하라’고 한 공사감독의 발언으로 인해 계약 해지 시 불이익이 예상되는 (주)∇∇으로서의 기존에 고용한 인력 3명 모두를 교체하고, 새로운 시행업체를 찾는 것을 선택할 수밖에 없었을 것으로 보이며¹⁾, 최종적으로 공사감독이 거론한 기존 현장대리인을 선택 채용하고 용역 계약도 체결하였다. 또한, 공사감독은 선택에 제한이 있을 수 밖에 없는 (주)∇∇의 사정을 충분히 알고 있었을 것으로 사료된다. 특히, 시행업체를 찾으라는 공사감독의 발언이 현장대리인이 불일치하는 것을 바로 잡기 위해 현장대리인을 바꾸라는 의도였고 언어 선택을 잘못했다손 치더라도, 결과적으로 채용 문제가 발생하였다. 그 결과, (주)∇∇은 채용의 자율적인 권리·권한을 부당하게 제한받았고, 금품 제공과 관련 없는²⁾ 채용된 인원을 모두 교체하여야만 하는 부당 요구를 받은 것으로 보인다.

또한, (주)∇∇이 직무 관련자인 공사감독에게 수수 금지 금품을 전달한 사실이 있고, 공사감독은 수수 금지 금품을 (주)∇∇에 지체없이 돌려준 것으로 파악된다. 그러나, 공사감독은 감사부서에 신고해야하는 것을 알고 있었음에도 신고하지 말자라는 담당차장의 의견에 동의하여 신고하지 않은 것은 규정 위반에 해당한다. 그리고, 현재에도 공사감독과 ☆☆☆씨가 「◆◆ ◆◆설비 △△공사」를 통해 감독과 현장대리인 관계를 유지하고 있어, 두 직무 관련자 간 분리 조치가 필요하다고 판단된다.

담당차장은 대략적이긴 하나 감사부서에 신고해야 한다는 규정을 알고 있었음에도, 공사감독이 신고하자는 것을 말리는 등 부하직원을 통솔함에 있어 솔선하여 직무를 수행하지 않았다.

-
- 1) 녹취록에 따르면, (주)∇∇은 ‘3명 채용했다.’ 및 ‘사람을 보내야 되죠? 이게 사람을 보내느냐 안 보내느냐의 문제죠? 이렇게 두 가지 방법밖에 없다고 하시면 이걸 좀 도의적으로 좀 힘든 얘기다.’라고 이야기한 것으로 보아, 미리 채용된 인원 3명 모두 교체하라는 의미로 받아들인 것으로 추정되며, 실제 기존에 채용된 인원 3명 모두가 교체되었음
 - 2) 「청렴계약 이행각서」에는 금품을 제공한 자를 교체할 수 있다고 되어있으나, 금품 제공과 관련 없는 기존에 채용된 인원 3명 모두가 교체되었음

위 사실을 종합해 볼 때, 공사감독의 행위는 「행동규범」 제21조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 제5항 “그밖에 직무 관련자의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위”, 제37조(수수 금지 금품 등의 신고 및 처리) 제1항 제1호 “임직원 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 청탁방지담당관에게 지체없이 신고”, 「청탁금지법」 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항 제1호 “공직자 등은 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 소속기관장에게 지체 없이 서면으로 신고” 및 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”의 위반에 해당한다. 그리고, 담당차장은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 숭선하여 직무를 수행하여야 한다.”의 위반에 해당한다.

관계부서 의견 ■■■■■■처장 및 ■■■■■■■■■■실장은 감사 지적사항과 관련하여 공사 업무 진행에 미흡한 점이 있었음을 인정하였다. 다만, 공사감독과 담당차장이 원활한 공사 진행을 위해 노력했던 점을 참작해 줄 것을 피력하였으며, 또한 사건 공사감독과 현장대리인의 분리 조치를 시행하는 등 향후 이와 같은 문제가 발생하지 않도록 재발 방지에 최선을 다하겠다고 답하였다.

조치할 사항 ☆☆☆발전본부장은 「취업규칙」을 위반한 ○○○차장에게는 「상벌규정」 제27조(경고)에 따라 경고를, 「행동규범」, 「청탁금지법」 및 「취업규칙」을 위반한 ■■■과장에게는 「취업규칙」 제74조(징계) 제1호, 「청탁금지법」 제21조(징계) 및 「상벌규정」 제25조(징계사유)에 따라 징계 조치해 주시기 바랍니다. 그리고, ■■■■■■■■■■실장은 ■■■과장의 부서 내 보직 변경 등을 검토 후 조치(통보)하여 주시기 바랍니다.

소 속	성 명	직 위	보직기간	귀책사유	요 구
구)◆◆◆◆실 ■ ■ ■ ■ ■ 부 현)♣♣♣♣처 ○○○○부	○○○	차장	‘■■■.■■■.■■■. ~ ‘■■■.■■■.■■■. ~ ‘■■■.■■■.■■■. ~ 현재	취업규칙 위반	경고
구)♠♠♠♠실 ♠♠♠♠부 현)♣♣♣♣실 ♣♣♣팀	◆◆◆	과장	‘○○.○○.○○. ~ ‘○○.○○.○○. ~ ‘○○.○○.○○. ~ 현재	행동규범, 청탁금지법 및 취업규칙 위반	징계

※ ◆◆◆ 과장은 ♣♣♣♣♣♣♣♣팀으로 ‘■■■.■■■.■■■.부로 임시 파견 상태. 끝.